

^[א] [נרסת ה': וס"ג], ^[ב] [נשת נב: וס"ג], ^[ג] [נליל ו: י:], ^[ד] כ"ב ב: ^[ה] ע"ש, ^[ו] ס"א רבי אבא וכן איתא בב"ב ב: ^[ז] [נברסת נה: סנהדרין קג], ^[ח] [נפתות ו: ח] [נפותה כב:],

ⓘ‏‏

תורה אור השלם

1 ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה:

דברים כח ג
2 ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך:
דברים כח ו

ⓘ‏‏

הגהות הב"ח

^[א] גמ' ודילך דילי ונהוג: ^[ב] שם ר' יוחנן נטעמיה כ"ל ואת ר' נחמק:

ⓘ‏‏

הגהות הגר"א

^[א] גמ' תבואה זרענה ט"ו, כ"ב ור"ף גרים תבואה לא זרעה ט"ו (תנן תבואה זרענה קטנית) א"ל ל"ק הא ט"ו מתני' בא"י ברייתא כנגד:

המקבל שדה מחבירו פרק תשיעי בבא מציעא קז.

מִיקָל אַע"ג דמשי לא סבר דמקפיד איניש מידי דלא חסר זה: **דאמר מר**. רבה בר נחמני רביה דאבאי דרבה גידלו צמיחו: **דספסור**. שתעשה צורה שלא ימחו ורעוניה: **לזרע [שפאן חטין וכו']**. ה"נ פסק עמו חטין שמא הוא זרעה חטין צנה שעברה ואם יזרענה זה שעורין נמאל זה מקלקלה: **דלא כריב וסני**. חרשה לאחר קצירה ושינה צשעת הזרע: **מתני** לה רב יסודה לרבין. צמתני תבואה זרענה קטנית: הא לן **והא** לסו. מתני' בא"י קאי שהיא מקום הרים ואיכא למיחש לכחשא דלזרעא אגן השתא צצבל קיימין שהיא מנולה ונצועה צצנעי המס וליכא למיחש לכחשא דלזרעא הלכך משנה בכל מקום שירצה מקטנית לתבואה ומתצואה לקטנית ור"ש אוסר כדאמרן: **תחלי דני כיסנא**. שחלים שקורין קרישיין הגדילים צין הפשתן: **אין צהן משום גזל לכל הבא ועוקרן** לפי שהוא משבית את הבעלים שמפסידים פשתן יותר על דמיה: **ואם עומדים על גבול הערוגה שאין עומדין בתוכה: יש צהם משום גזל דלא מפסדי: הוקשו לזרע**. אותן שחלים שעמדו בפשתן ימים רבים עד שנגמר גידוליהן שזב אין עקירתן מועלת לפשתן ויש צהן משום גזל: **דילי דילך דילך דילי**. יש צאילנותי שהפירות שגך וצאילנותיך שהפירות שלי ששדומתיו זו לזו סמוכות והמנצים גבוהים ואילנות נטועין צהם יש מהן נטועין בשלי שזרשיהן כפפו וגטו כולן לתוך שדך ויונקין משלך ויש צשלך שנטוין לתוך שלי ויונקים מארצי: **ונהגו בני מרזא וכו' נוטה לכאן לכאן**. נוטוין שרשין לשדה זו הפירות שלו: **צממלא כל המלא**. שנטוין שרשין לכאן ולכאן: **דסלי טוניה**. משא פירותיו וענפיו נוטה לצד האחד: **פלוג הכי**. טול אהם חציו שאצלך ואני חציו שאצלי: **פלוג הכי**. לעבר רוחב השדה חלוק האילן אם עומדת השדה מזרח ומערב יחלוק אותו האילן לפון ודרום: **לא סוצון**. לא תקנה שדה הסמוכה לעיר שעין בני אדם שולטת בה תמיד: **אסור לאדם וכו'**. שלא יפסידנה צמין הרע: **קרוצין לעיר**. שלא יאה טורח להכניס פירות: **ספק נדה**. וכ"ש ודאי: **אמר** לסו. ר' אבא רבי יוחנן לא אמר הכי: **סמוך לשולחנך**. כלומר סמוך לציתך שלא תאטרך להרחיק צשדות. והאי דנקט שולחנך שכולל לצדוק ענמך לפני אכילה ולאחר אכילה כדאמר בשבת (דף מה.) כדתניא הנלרך לנקציו ואוכל דומה לתנור שהסיקוהו על גבי אפרו ואחר אכילה שהמאכל דוחק ומוציא את המעוכל ואם יאה לרץ להרחיק פעמים שהעמוד חוזר וצא לירי הדרוקן. אבל צית

הכנסת סמוך לציתו לר' יוחנן לאו מעליותא היא: ר' יוחנן נטעמיה. דאמר צמסכת סוטה (דף כב.) שצר פסיעות יש דאמר למדנו יראת חטא מצבולה וקיצול שצר מאלמנה שאמרה לו ולא שצר פסיעות יש אם יש צית הכנסת צשכונתי ואני צאה לצית מדרשך להתפלל: **משולשין**. שיש שנה שלוקה בגפנים וצויתים ואין לוקה בתבואה ויש שנה שלוקה צזו ולא צזו ותהי לו פליטה: **לא** גינת חצירו ועוד דאין כלל מן הנוף צרשות העליון אלא מיד שגראה חוץ לארץ וכלאן חוץ לרוחב המיזר: על המיזר רק מעט מן הענפים נוטים לכאן ולכאן חוץ לרוחב המיזר:

המקבל שדה מחבירו פרק תשיעי בבא מציעא קז.

האי מאן דבעי דתתבור [ארעיה]. פ"י צקונט' שמקלקל שדה וקשה דלדבזה כך הוא רגילות של עובדי אדמה שזורעים שנה חטין ושנה שעורין וכשזרעין אותה צ' שנים חטין לרופין או שעורין מתקלקלת וכן נמי משמע צשיליה חזקת הצמים (צ"צ דף יא:.) גצי אחד אמר אכלה חטין ואחד אמר אכלה שעורין כדפי' רבינו שמואל התם לכך י"ל האי מאן דבעי שתהא שדהו חשוכה כאליו הניחה שנה אחת צורה כי כן דרך לזורעה שנה ולהצירה שנה כדי שתחזור לכחה ממנה שהוכחשה לזרע שמת חטין ושתא שעורים ולכך אסר רשב"ג כשאמר לזרעה חטין שלא זרע שעורים כי שמא אשתקד זרעה שעורים ואי כריב ותני לן צה שם לא יאסור רשב"ג: **דהני תחלי דבי כיתנא אין בהם משום גזל**. אע"ג שהתנה יהושע שיהו מלקטין עשבים בכל מקום כדאמר צקוף פ' מרובה (צ"ק דף פא.) התם מיירי צעשבים שאין ראויים לאדם אלא לצהמנה וכן משמע מדלא נקט ירקות אצל תחלי שהן מאכל אדם אסור אא"כ הוא שדה פשתן: **אילין העומד על המיצר**. פ"י הקונטרס אינו מיושב שפירש אילן שנטוע צקרקע סמוך למיזר והשרשים נוטים צשל חצירו אלא נראה לפרש שהאילן עומד ממש על המיזר שהוא של שניהם ואין השרשים מתפשטין לקרקעו של זה

יותר משל זה אך הענפים נוטין יותר לשל אחד מהם רצ אמר הנוטה לכאן לכאן כיון שהשרשים שוים צשל זה כמו צשל זה אזלינן צתה הענפים מה שיש מן הענפים כנגד המיזר חולקים והשאר לרשות שנטוין הוי הכל שלו ושמואל אמר חולקין אזלינן צתה השרשים שהם שוים כמו כן יהיו שוים צענפים אצל אי נטוע כולו צרשות אחד והענפים נוטים צרשות חצירו צזה אמר ר' יוחנן צס"פ לא יחפור (צ"צ דף ס:.) ושם ד"ה **ואחד** מציא וקורא שעל מנת כן הנחיל יהושע את הארץ שכל הענפים יאה לצעל השרשים וצאה מודו נמי רצ ושמואל דשמעתין ופרץ אילן העומד על המיזר חולקים ומשיני צממלא כל המיזר כמו שהשרשים הן כולן על המיזר כך הם הענפים ודמלי טעוניה לחד גיסא דקאמר לא שהענפים עוזרים המיזר אלא שיש פירות לצד אחד יותר מללצד חצירו מהו דתימא ניפלוג לאורכו של מיזר קמ"ל דחולקין לרוחצו של מיזר ושיליה הצית והעלייה (לקמן דף קיח:) דתנן שמי גינות זו למעלה מזו וירק צינתיים השרשים לכ"ע הם של עליון לפי שהם יונקים מגינתו אצל הנוף שהוא צאזיר התחמון לר' יהודה הוא של תחמון ולר"מ הוי לשל עליון דאמר שדי נופו צתר עיקרו והתם פסיק כר"ש דאמר כל שיכול עליון לפשוט ידו וליטול הרי אלו שלו והיינו כר"מ והשאר מסתמא הפקיר לתחמון וגראה דאפי' לרצ דלית ליה הכא שדי נופו צתר עיקרו סוצר שפיר כר"מ דכיון דהתם כל השרשים כולן צשל עליון דין הוא למימר שדי נופו צתר עיקרו כדאמר נמי רבי יוחנן צשיליה לא יחפור ושמואל דאמר הכא חולקין יכול לצצור התם כרבי יהודה דלא אמר שדי נופו צתר עיקרו משום דרגילות למלאות גינתו עפר ולהשוותו אל שדי נופו צתר עיקרו והתם פסיק

כר"ש דאמר כל שיכול עליון לפשוט ידו וליטול הרי אלו שלו והיינו כר"מ והשאר מסתמא הפקיר לתחמון וגראה דאפי' לרצ דלית ליה הכא שדי נופו צתר עיקרו סוצר שפיר כר"מ דכיון דהתם כל השרשים כולן צשל עליון דין הוא למימר שדי נופו צתר עיקרו כדאמר נמי רבי יוחנן צשיליה לא יחפור ושמואל דאמר הכא חולקין יכול לצצור התם כרבי יהודה דלא אמר שדי נופו צתר עיקרו משום דרגילות למלאות גינתו עפר ולהשוותו אל שדי נופו צתר עיקרו והתם פסיק כר"ש דאמר כל שיכול עליון לפשוט ידו וליטול הרי אלו שלו והיינו כר"מ והשאר מסתמא הפקיר לתחמון וגראה דאפי' לרצ דלית ליה הכא שדי נופו צתר עיקרו סוצר שפיר כר"מ דכיון דהתם כל השרשים כולן צשל עליון דין הוא למימר שדי נופו צתר עיקרו כדאמר נמי רבי יוחנן צשיליה לא יחפור ושמואל דאמר הכא חולקין יכול לצצור התם כרבי יהודה דלא אמר שדי נופו צתר עיקרו משום דרגילות למלאות גינתו עפר ולהשוותו אל שדי נופו צתר עיקרו והתם פסיק

תשעין

עין משפט ונר מצוה

כו א ב מ"י פ"ח מהל' שטרות הלכה ט סמג עשין פט טוש"ע ח"מ ס' שער:

כו ג ד ה מ"י פ"ו מהל' גזילה ואצירה הלכה ד סמג עשין עג טוש"ע ח"מ ס' רעג סעיף ח: **כז** ו מ"י פ"ד מהל' שטחים הלכה ט סמג עשין פג טוש"ע ח"מ ס' קסו סעיף ב וס' קנה סעיף כט:

ז [נטוש"ע ח"מ ס' שעמ סעיף ה]:

ⓘ‏‏

לעזי רש"י

קרישיין [קריישין].

שחלים.

ⓘ‏‏

מוסף רש"י

אסור לו לאדם שיעמוד על שדה חבירו כו'. שלא יוקנו בעין רעה (ב"ב ג.) שלא תמצא אשתך ספק נדה בשעת ביאתך מן הדרך. צשעה שאדם צא מן הדרך קשה לו כשימצא את אשתו ספק נדה יותר מנדה ודאית, שעל ספק הוא מלצר וילכו תקפו ואומר טהורה היא ועל חסם אני מונע (פטהדרין קג.). שיהו צאצאי מעריך כמותך. צמורה ולעשר וכבוד (ותענית ו:.)